

1501755-42.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501755-42.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501755-42.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Sousa do Nascimento

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

IGOR SOUZA DO NASCIMENTO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de julho de 2022, por volta das 11h00, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 1, Viela 01, Vila Creti, Carapicuíba, trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) eppendorfs e 23 (vinte e três) porções de cocaína e 126 (cento e vinte e seis) porções de crack, tudo com massa bruta de 100,34 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls.64). O acusado foi citado e ofertou resposta à acusação em audiência.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas presentes e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice ao redutor e regime aberto, Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 82/84- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, diante da confissão espontânea e detalhada do acusado, em juízo.

Por sua vez, os policiais civis Marcos e Ricardo, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente as declarações prestadas. Disseram que no dia estavam em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas, em conhecido ponto de venda de drogas, informando até as características do indivíduo. Chegando no local, de longe avistaram o acusado, em atitude suspeita. Visualizaram quando os "compradores" compram drogas com o acusado. Os entorpecentes estavam acondicionados em uma sacola junto a ele. Foram localizados porções de cocaína e maconha, individualizadas, além de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais), em notas miúdas. Indagado, informalmente, o acusado confessou os fatos. Não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Tem 19 anos, e é primário. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU IGOR SOUZA DO NASCIMENTO, como incurso no artigo 33, §4 da Lei nº. 11.343/06 à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Após o transito, expeça-se mandado de prisão em regime aberto e guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observado o art. 12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA